

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
 משה גפני
 יעקב אשר

פ/25/258

הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון – חובת פרסום פרטי ספק), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 9א 1. בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו–1986¹, אחרי סעיף 9 יבוא:

"דיווח חודשי על 9א. (א) חייב מנפיק את הלקוח בשל עסקאות עסקאות ופירוט פרטי ספק שנעשו באמצעות כרטיס אשראי, ימסור לו, פעם בחודש, דיווח בכתב ובו פירוט העסקאות שבשלהן חויב הלקוח, ובכלל זה תאריך כל עסקה, סכום העסקה שמו של הספק לרבות שמו המסחרי, ואם היה הספק תאגיד – גם שמו הרשום; הייתה העסקה עסקה שהמחיר בה הוא מחיר לשיעורין, ימסור המנפיק ללקוח גם פירוט של מספר התשלומים, מועדי החיוב והסכום בכל תשלום.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), חובת פירוט שם הספק חלה על המנפיק גם אם מי שהציג לו את המסמך המעיד על ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי אינו הספק שהתקשר בעסקה עם הלקוח."

תיקון חוק שירותי 2. בחוק שירותי תשלום, התשע"ט–2019², בסעיף 46(א), האמור בו יסומן תשלום כפסקה (1), ואחריה יבוא:

"(2) בדיווח כאמור בפסקה (1) יכלול נותן שירותי תשלום למשלם, לגבי כל עסקת יסוד, את המועד לחיוב, סכום עסקת היסוד, שמו של המוטב לרבות שמו המסחרי, ואם היה המוטב תאגיד – גם שמו הרשום; הייתה עסקת היסוד עסקה שהמחיר בה הוא מחיר לשיעורין, ימסור נותן שירותי תשלום למשלם גם פירוט של מספר התשלומים, המועדים לחיוב והסכום בכל תשלום."

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 187.

² ס"ח התשע"ט, עמ' 201.

דברי הסבר

לפי תקנה 4 לתקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, מנפיק כרטיס החיוב חייב לספק ללקוחות המבצעים עסקאות באמצעות כרטיסי חיוב, אחת לחודש, דיווח המפרט את העסקאות שנעשו. כלי זה נועד בן היתר, למעקב ובדיקה שלא נעשו בכרטיס שימושים על ידי מי שאינו מורשה, וכן לוודא שלא נעשו טעויות נוספות כגון חיוב כפול בשל טעות טכנית.

פעמים רבות, בדיווח החודשי המופק על ידי המנפיק, מופיעים חיובים תחת שמות ספקים שאינם מוכרים ללקוח, כיוון שהשם המסחרי המוכר ללקוח אינו מצוין, אלא השם כפי שמופיע אצל המנפיק. כמו כן, קיימים מקרים שבהם מנפיק אינו מפרט את פרטי הספק שעמו הלקוח התקשר בעסקה. זאת משום שהספק מעביר לעיתים את שובר החיוב לספק אחר לצורך מימון פעילות עסקית, או שהספק עושה שימוש במכשיר לחיוב כרטיסי חיוב השייך לספק אחר או שהספק משתמש במערכת סליקה של עוסק אחר. מצב זה מונע מהצרכן לדעת האם הוא ביצע את העסקה או שמא נעשה שימוש בכרטיס החיוב על ידי מישהו אחר שלא כדין.

לפיכך, מוצע לחייב את המנפיק לציין בדיווחים החודשיים ללקוח את תאריך ביצוע העסקה, סכום העסקה ושמו של הספק, לרבות שמו המסחרי, ואם היה הספק תאגיד – גם את שמו הרשום. בעסקה בתשלום נדחה, דהיינו, בעסקת תשלומים, מוצע שהמנפיק ימסור ללקוח גם פירוט בדבר מספר התשלומים, מועדי החיוב והסכום בכל תשלום.

כמו כן, מוצע לקבוע כי חובת המנפיק לציין את פרטי הספק תחול גם במקרה שבו בוצעה המחאת חיוב לטובת חברת סליקה או לטובת צד ג'.

נוסף על כך, מוצע לתקן גם את חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 (להלן – חוק שירותי תשלום), שנחקק בעת כהונתה של הכנסת העשרים ואמור להחליף את חוק כרטיסי חיוב. ההסדר המוצע בחוק שירותי תשלום ייכנס לתוקף עם ביטולו של חוק כרטיסי חיוב.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/2076), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1731; הוסרה מסדר היום ביום ה' באדר א' התשע"ד (5 בפברואר 2014); פ/19/2492), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת נורית קורן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2412), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2617), על ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/20/2620) ועל ידי חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין (פ/20/4185), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/778).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1154) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3367).

הצעת החוק זהה לפ/24/3367 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)